

1500252-21.2020.8.26.0650

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bianca Vasconcelos Coatti

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JHONATHAN HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti

Vistos,

JHONATHAN HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado, está sendo processado por infração do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 24 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos - SP - cep 13270-660

1500252-21.2020.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-21.2020.8.26.0650

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JHONATHAN HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti

Vistos,

JHONATHAN HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado, está sendo processado por infração do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 24 de março de 2020, por volta das 18h13min, na Rua Márcia Pacheco Lopes, altura do numeral 01,

via pública, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Valinhos, e na Rua Antonieta Barbosa nº 37, Jardim União, também nesta cidade, trazia consigo e guardava, para venda ou a entrega a terceiros, 10g de cocaína, acondicionadas em nove porções, 48g de cannabis sativa L, acondicionadas em 36 porções, e 53g de cocaína, na forma de 28 porções de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (página 08).

Auto de exibição e apreensão (páginas 12/13).

Laudo de constatação preliminar (página 31/40) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (páginas 170/184).

Oferecida a denúncia e notificado o réu (página 127), a defesa preliminar foi apresentada (páginas 142/146).

A denúncia foi recebida em todos os seus termos, uma vez que ausentes as causas de absolvição sumária descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e a audiência de instrução e julgamento foi designada (páginas 157/159).

Na audiência de instrução e julgamento, após a oitava das testemunhas, o réu foi interrogado. Dada oportunidade às partes para se manifestarem nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido. Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu, em síntese, a condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (página 08), pelo boletim de ocorrência (páginas 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 12/13) e pelos laudos de constatação preliminar (página 31/40) e definitivo (páginas 170/184), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, de igual modo, é inconteste. Vejamos.

Os Policiais Militares William Godoi Spinola e Policial Militar Rochael Xavier de Barros reconheceram o réu em juízo e relataram, em depoimentos coesos e harmônicos, que estavam em patrulhamento na data dos fatos, quando receberam uma denúncia via COPOM, relatando que havia um indivíduo suspeito no interior de um veículo FIAT/UNO, na cor branca, na Rua Márcio Pacheco Lopes. Assim, se dirigiram até o local, abordaram e revistaram o requerido, não encontrando nada em sua posse. No entanto, ao revistarem o veículo, localizaram alguma quantia em dinheiro (em torno de R\$ 770,00) e entorpecentes de diversos tipos no painel, dentre eles: maconha, cocaína e crack. Questionado, o acusado informou que acabara de receber a droga e que estava no local para vendê-la a terceiros. Admitiu, ainda, que havia outros entorpecentes em sua residência. Os policiais, então, acompanharam o acusado até a sua casa, que era próxima ao local dos fatos e, autorizados por sua tia, adentraram na residência e foram conduzidos pelo réu até uma sacola, que continha mais entorpecentes. Indagados, os policiais responderam que não conheciam o réu e o Policial Militar Rochael acrescentou que este não ofereceu qualquer resistência durante a operação.

O réu optou por permanecer em silêncio, deixando de apresentar sua versão dos fatos.

No entanto, as provas amealhadas ao longo da instrução criminal são robustas e indicam a responsabilidade penal do réu pela infração ora tratada.

Com efeito, os policiais militares reconheceram o réu em juízo e apresentaram depoimentos coerentes, que indicam que os entorpecentes foram localizados no veículo e na residência do acusado, que este admitiu a intenção de mercancia, que, aliás, fica clara pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas.

Ora, é sabido a simples condição de policiais não invalida os depoimentos prestados, sendo tranquila a jurisprudência nesse sentido. Ademais, estão em plena consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Necessária, portanto, a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes (páginas 195), bem assim inexistem elementos que indiquem que este se dedique a atividades criminosas ou

integre organização criminosa.

Dessa forma, necessário o reconhecimento da causa de diminuição contida no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, na aplicação da pena, respeitando o sistema trifásico e os princípios do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, segundo os critérios da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho as penas tais como fixadas anteriormente.

No terceiro estágio, em razão da causa de diminuição contida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, totalizando uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa (cento e sessenta e seis dias), calculados no mínimo legal, segundo os critérios da Lei nº 11.343/06.

Inexistindo outras circunstâncias que possam modificar as penas fixadas, torno-as definitivas.

Não obstante a gravidade do delito praticado, que traz perniciosas consequências à sociedade, tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do "Habeas Corpus" nº 596.603-SP, no sentido de que não cabe a fixação de regime inicial fechado para os condenados pelo delito de tráfico privilegiado, fixo o regime aberto para inicial cumprimento da pena.

Todavia, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, diante da quantidade e variedade de drogas encontradas em poder do acusado, estando ausentes os requisitos legais.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação penal para o fim de condenar JHONATHAN HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, qualificado no processo, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa (cento e sessenta e seis dias), calculados no mínimo legal, segundo os critérios da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, caput, do mencionado diploma legal, fixando o regime inicial aberto para cumprimento da pena e determinando seja seu nome lançado no rol dos culpados após o trânsito em julgado.

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que foi solto no decorrer do processo e que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, junte-se extrato de eventuais bens apreendidos e dê-se vista ao Ministério Público. Ademais, certifique-se sobre a existência de segunda cópia, arquivada em cartório, de depoimento prestado por meio de vídeo, providenciando sua destruição após o cumprimento integral da pena, certificando-se, devendo a primeira cópia permanecer juntada nestes autos.

P.I.C. Ciência ao MP.

Valinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA